



חמש נשים שהגישו תביעה – וניצחו

בנות צלפחד עמדו מול משה, מול הנשיאים ומול כל העדה, וטענו שהחוק פשוט לא הוגן. התשובה שקיבלו שינתה את החוק. מי שמעז לשאול מגלה שהמערכת גמישה יותר משחשב.

במדבר כ"ה, י' – ל', א' · פרשה 41 מתוך 54

מה קורה בפרשה

אחרי המגפה בשיטים ניתנת לפינחס ברית שלום, ואז מגיע מפקד חדש – הדור השני, זה שייכנס לארץ. הארץ עתידה להתחלק לפי מספר הנחלות המשפחתיות.

וכאן נגשות **חמש אחיות – מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה**. אביהן, צלפחד, מת במדבר ולא הותר בנים, ולפי החוק הקיים נחלתו נעלמת. הן עומדות "לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה" ואומרות: "למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו".

משה לא עונה. הוא מביא את משפטן לפני ה', והתשובה חד משמעית: "כן בנות צלפחד דוברות" – והחוק משתנה. הפרשה ממשיכה במינוי יהושע כיוורש, ובפירוט קורבנות המזעדים.

כן בנות צלפחד דוברות.

במדבר כ"ז, ז' · שלוש מילים ששינו את דיני הירושה

שלוש נקודות

- חוק שנתגלה כלא צודק – משתנה.** "כן בנות צלפחד דוברות". מערכת שאינה יודעת לתקן את עצמה כשמצביעים על עוול, תגלה שאנשים פשוט מפסיקים לפנות אליה.
- מותר לפנות ישירות למי שבראש.** חמש נשים עמדו מול כל ההנהגה בבת אחת. חסימת גישה של אזור אל מי שמחליט היא בעצמה עוול, גם כשהיא נעשית מטעמי סדר.
- מנהיג ממנה יורש בחייו.** משה מבקש בעצמו למנות את מי שיבוא אחריו, "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה". מי שלא מכין את היום שאחריו, מותיר מאחוריו מאבק.

בנות צלפחד · הבקשה

עיון

הן לא התלוננו בחוץ ולא ויתרו. הן ניסחו טענה, ובאו איתה קדימה.

שימו לב כמה קשה היה הרגע הזה. חמש נשים, בלי מעמד ובלי ייצוג, עומדות מול משה, מול הכהן הגדול, מול כל הנשיאים ומול כל העדה – במעמד ציבורי מלא. וטוענות שהחוק, כפי שהוא, פוגע בהן.

והדרך שבה הן עשו את זה היא כל הסיפור. הן לא אמרו שמפלים אותן ולא דיברו על עצמן ככלל. הן הביאו מקרה מדויק, עם נימוק אחד: אבינו מת ולא היה בשום מחלוקת, ואין לו בן – למה שיימחק שמו?

והתשובה שמגיעה מנוסחת בצורה שקשה לחמוק ממנה: "כן בנות צלפחד דוברות". הן צודקות. וכתוצאה מכך נחקק דין חדש שנוהג לדורות. לא חריגה, לא פתרון נקודתי – שינוי בחוק עצמו.

מושגים בפרשה

מינוי יהושע

"איש אשר רוח בו" – ומשה נצטוו לסמוך עליו יד לעיני כל העדה, בפומבי.

ברית שלום

פינחס מקבל "ברית שלום" – ובספר תורה, האות ו' במילה "שלום" כתובה קטועה.

חמש האחיות

מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. התורה מונה את שמותיהן ארבע פעמים, בסדר משתנה.



בבא בתרא קי"ט ע"ב

בגמרא

בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן.

הגמרא משבחת אותן בשלושה תארים, ומפרטת. **חכמניות** – הן ידעו לתזמן; הן פנו בדיוק ברגע שבו נדונה חלוקת הארץ, ולא לפני. **דרשניות** – הן ניסחו את הטענה מתוך הבנה משפטית של הדין הקיים. **צדקניות** – הן נישאו רק למי שהגון להן, ולא מיהרו.

והגמרא מוסיפה פרט שקל לפספס: הן פנו קודם אל הנשיאים, ורק כשאלה לא הכריעו, עלו עד משה. **הן עברו את השרשרת כולה כסדרה.** הן לא עקפו ולא עשו רעש – הן פשוט לא עצרו.

ומה יוצא לנו מזה: ההצלחה שלהן לא הייתה מקרית – היא הייתה מקצועית. **עשו את שיעורי הבית, בחרו את הרגע, פנו לכתובת הנכונה, וניסחו מקרה במקום רגש.** וזה בדיוק ההבדל בין אדם שמתלונן שנים לבין אדם שמשנה נהל. אם יש דבר אחד שמעכב אתכם – שווה להשקיע שעה בניסוח שלו כמו שהן עשו.

צלפחד · האיש שלא היה שם

סיפור

כל הסיפור הזה קרה בזכות אדם שכבר מת, ושהתורה מקפידה לא להשמיץ.

בטענתן, הבנות אומרות משפט מדויק להפליא: **"אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח – כי בחטאו מת."** הן לא טוענות שהיה צדיק גדול. הן טוענות רק שהוא לא היה חלק ממחלוקת.

והגמרא מביאה מחלוקת תנאים על מה בדיוק היה חטאו, ואז מובא משפט חד: **מי שאומר שהיה זה או אחר, עתיד ליתן את הדין** – כי התורה בחרה במכוון לא לפרט.

וזה אולי המדד היחיד שבאמת קובע. **לא מה שאדם השיג, אלא מי האנשים שיצאו ממנו והאם הם יודעים להיאבק בכבוד.**

מבט קדימה

בסוף הפרשה, לפני שהוא מת, משה מבקש בקשה אחת. לא להיכנס לארץ – הוא כבר ידע שלא. הוא מבקש **שיתמנה מי שיבוא אחריו**, "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה".

ויש בזה משהו נדיר. אדם שמסיים תפקיד, ורגע לפני מבקש שיסדרו את מה שיהיה בלעדיו. **מי שדואג להמשך שאין לו בו חלק – עושה את הדבר היחיד שאי אפשר לזייף בו כוונות.** וזה נכון גם להורים, גם למנהלים, וגם לכל מי שבנה משהו שהוא לא ייקח איתו.

יִקְרַב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטוֹ לִפְנֵי ה'.

במדבר כ"ה, ה' · הוא לא הסביר להן למה. הוא לקח את זה למעלה

התוספת

בגובה העיניים · בינך לבין עצמך · קהלת ג'

מתי להרפות ממה שלא בשליטתך

חלק גדול מהמתח שאנחנו נושאים בא מניסיון לשלוט בדברים שאינם בידנו – לזרז מה שעוד לא הבשיל, לעצור מה שכבר קורה. קהלת מזכיר שלכל דבר יש זמן, ושחלק מהחוכמה הוא לדעת מתי להרפות.

לְכָל זְמַן, וְעַתָּה לְכָל חֶפֶץ תַּחַת הַשָּׁמַיִם.

קהלת ג', א'

לקחת מזה: השבוע, כשמחשבה חוזרת לא נותנת לכם מנוחה, עצרו ושאלו שאלה אחת: **האם הדבר הזה בשליטתי, או לא? אם כן – עשו צעד אחד קטן לגביו.** אם לא – נסו, ולו לרגע, להניח אותו. **שימו לב כמה מהדאגות שלכם שייכות לצד השני, ומה קורה כשמרפים מהן.**

בקרוב באתר binathalev.co

בינת הלב הוא אתר לימוד יומיומי – פרשת השבוע, אגדות חז"ל וחוכמה יהודית בשפה של היום. בכל עמוד הקונפליקט האנושי שמאחורי הטקסט, ובסופו דבר אחד מעשי לקחת אל השבוע. עזר לימודי בלבד. הסיפורים מסופרים בלשון חופשית – יש לעיין במקור. פרקי העיון אינם ציטוט מן המקורות; הפסוקים ודברי חז"ל מובאים בשמם.

טעון גניזה